

מסורת הש"ס

^[א] נזכר כא. ב"ק לו: ערכין כג:].
^[ב] שביעית פ"י מ"ד,
^[ג] יבמות ז,
^[ד] וְשֶׁסּוּדוּקִישׁוֹן מנא,
^[ה] יבמות ז:
^[ו] ק: לקמן עג.
^[ז] ב"ב מח:
^[ח] מכות ג,
^[ט] [נדרים כד],
^[י] [קידושין ד:
^[יא] [בכורות ה,
^[יב] [נב:
^[יג] ד"ה ורב נחמן].

מוסף רש"י

כי רובכלא. כסותר זה שמונה מעשריו (וערכין כג.) או: כי רובכלא דמחמר על העיירות כפרגמטיה שלו והולך ומכריז ומסיע וס' לי ממשין וסוכות וקשרות, ה"ו לחשיב ולחיל (נזיר כא.), בטלו מבוטל. בעל ששלח גט לנאשו וקדם וכל אכלה או ששלח לה שלח ואמר לה גט ששלחתי לך בטל הוא, הרי זה בטל, ומתן בראשונה היה עושה בית דין בתוקף אחר ומבטלו ולא היה מודיע לה, התקין רבנן גמליאל חוקן שלא יבין עושין מפי תיקון השולח, דומיין דמבטל ולא ידעה ואינסבא ונטיה ממוזרים, ונעלה מני בטלו לגט לפני בית דין בתוקף אחר, חלף תקנת ר' גמליאל, מבטל (יבמות ז.) מזה כח ב"ד יפה. שמתקין שלא לעשות כן (שם), כל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש, תולה בדעת חכמים, דהא כדת משה וישראל קאמר (שם) כל המקדש אשה על דעת שהניגו חכמי ישראל בשראל לא ממשא, שהיו קיימין קידושין לפי דברי חכמים ויהיו בטלים לפי גמליאל, דכתיב חכמים על ידי גיטין, שבהשוויו חכמים (ובכורות ז.) ואפקעיניהו רבנן. על ידי גט זה, לקידושין מיניה. ושיחיו למעות דקידושין מתנה למפרע, דהפקדן דין הפקר (יבמות ז.) כשיא גט כזה לחייהם (ובכורות ז.) ויחיהו. למעיל אפקעתא, דקדיש בכספא. דמינא גט זה עוקר הקדושין וטועה מעות ממנה מעיקר (שם וערכין יבמות שם) או: דהפקדן בית דין הפקר בגט ממון ולאילו קדישה בגט ויתבטל דמינא, דלא הוּו קדושין (רשב"ם ב"ב מח.). קדיש בביא מאי איבא למימר. שגלח על ידי גט כזה, אע"פ שהקדושין קיימין עד עכשיו, גורלת הכתוב הוא שגט סורטו וממיר אסוריו מנאן ולהנה, אכל זה שאני גט מן התורה ואחתי ממשויו מני דעמו של זה שקדישה על דעת חכמים ויבטלו על פי חכמים, לר"ך אהי לומר שמעיקרן לא יחו קידושין, ואי קדיש צביאה ונאחתי עוקר קידושין למפרע מה תהא על צביאה (ובכורות ג.) מאי אפקעתא איכא למימר, האי קדיש כסף מדרבנן דרבנן, קדיש צביאה דקידושין דמלאווייתא יניחו מאי איכא למימר, וטעות גדול הוא ביה, דקידוש' כסף דאורייתא יניחו ומגוריה שור דקדישה קמה משדה עפרין גמר לה בתקנת קדושין (ז.) וב"ש כסוי נאמרה וכל י"ג מדות, ואי קדוש' כסף מדרבנן מי קטלינן נפשא עליה, דבעל ארוסה בתקלה, ועד מאי שמיא דמי שווה רבנן כו', הא קשאל ליה היכי מנא רבנן לאפקעי' מדי דאורייתא, ומשני ליה שווה רבנן, הא נמי אפקעתא אי (יבמות ז.)

וסוף סוף כי קא משנינן שוויה רבנן לבעילתו בעילת זונה, על כרחך לר"ך אהי לפרש כמו שפירשמי, שהקדושין נעקרינן מעיקרין ולא מכאן ולהנה, והמפרש לומר שוויה רבנן לכל מקדיש צביאה בעילת זונה, טעות גמור הוא, ובה להביר אשת איש המתקדשת צביאה בלא גט מן הטעם הזה, ולא מיניו זאת כהתמלך (ובכורות א.).

השולח פרק רביעי גימין

פלוגי ופלוגי. תרי משמע וקרי להו דיינים: **רובל**. מוכר לרורות של

בשמים: **חוסמין למטה**. גבי פרוחצול תנן לה במסכת שביעית (פ"י מ"ד):

למה לי למימני דיינים או עדים. פשיטא דסגי בהני או בהני ולמימני

עדים והוא הדין אי חתמי דיינין: **בלשון דיינים**. כגון כי דינא

הוינא ואתא פלוגי ואמר לנא מוסרני לכס פלוגי ופלוגי כו': **וחסמי עדים**.

בלשון עדות כגון איש פלוגי עד:

ול"ש כחוצ בלשון עדות. כגון דוכרן סהדותא דהוה צאנפנא כו' וחתמי

למטה אני פלוגי דיין: ה"ג ו"ש **כחוצ בלשון עדים וחסמי דיינים ול"ש כחוצ**

בלשון דיינים וחסמי עדים: **תקנת ממוזרים**.

כלומר שלא יהו ממוזרים בישראל: **בפני שנים**. היה מבטלו

קודם תקנה: ה"ג ובי **חרי לית**

לכו קלא ולא ידעה דבעליה ואולה ומינסבא: **תקנת עגונות** הוא **לאיכא**.

דארכיניה לילך אחריי או לשלוש שלח

והוא לא יטרח בכל אלה בשביל

לעגנה: **בעלו**. לאחר תקנת ר"ג

בפני צ"ד: **מבוטל** דאף ע"ג דעבר

אתקנתא בטל שליחותא: **להוסיף על**

תנאו. אס' היה צו שזם תנאי: **מה**

כח צ"ד. של תקנת ר"ג יפה אס'

דבריהן בטלים ע"י זה: **דמלאווייתא**

בטל גיטא. שהרי לא צל לידה

וזה ביטל את השליח מהיות שלומו

לגירושין: **אדעתא דרבנן מקדש**.

להיות קדושין חלין כדת משה

וישראל שהניגו חכמי ישראל והרי

הם אמרו שיפקיעו כל קדושין

שבישרא על ידי גט כזה הילכך

פקיע שעל מנת כן קדישה: **סינא**

דקדיש בכספא. איכא למימר

אפקעיניהו לקידושין בגט דדבריהן

ואמרו ליהוי מעות למפרע מתנה

וממילא פקעו שהרי כשקידש ע"מ

כן קדיש: **קדיש צביאה**. דקיימא לן

בקידושין (דף ד:) **מכי יקח איש**

אשה ובעלה^[א] **דאשה מתקדשת נמי**

צביאה: **מאי**. אפקעתא איכא למימר

בהא ובעלה מאי איכא למימר רבנן. להיא:

צביאה למפרע ע"י גט זה: **בעילת**

זנות. דאפקעו שס קידושין מיניה

ויש בהן כח לכך שהרי כשקידש על

מנהא חוק דחם קידש כך אני מפרש בכל מקום מלצי. ומרבומי קבלתי

כל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש דקדושי כסף דרבנן דלא כמיז

בהדיא אלא גמרין קמה קמה משדה עפרין^[א] **והיינו דקפריך מינה**

דקדיש בכספא קדיש צביאה דכתיב בהדיא (דברים כד) כי יקח

איש אשה ובעלה מאי איכא למימר היאך יכלו לעקור דבר מן התורה

ומשני שוויה רבנן לבעילתו בעילת זנות של כל מקדש צביאה כדאמר

החם (קידושין דף יב): רב מנגיד אמאן דמקדש צביאה משום

פריאותא. ותשבות קשות יש בדבר חדא דגזירה שוה גופה תורה

היא שהרי לא למדו נסקלין^[א] **אלא בגזירה שוה ויותר שהוא בכרת**

מגזירה שוה למדנו ונערה המאורסה נהרגת בקדושי כסף ואי דרבנן

מי מיקטלא ועוד דקמשני שוויה רבנן לבעילתו בעילת זנות היכי

מנא לשוויה בעילת זנות **ואי דאורייתא** **היא וכי אמרן רב מנגיד אמאן**

דמקדש צביאה קידושין מיהא לא בטלי אלא הא היא דאורייתא והא

דאית דרבנן כח לבטל מפני שבשעת קידושין תלה בדעתם לקדש

כדת שהניגו חכמים בישראל: **אמר לעשרה כסחו גט לאשסי**.

וקיימא לן (לקמן דף סו): כל כמה דלא אמר כולכס אחד כותב

ושנים חותמין: **יכול לבטל**. מותר לבטל ולומר לשנים מהם אל

כתבובוה ואין זה לעקור תקנת רבן גמליאל: **אינו יכול**. שאף זו

מן התקנה ואס' בטלו אינו מבוטל דאס' כן מה כח בית דין יפה:

לא

מ"מ יכול לבטל בפני צ' זה שלא בפני זה ואי^[א] **בטלה כולה אפילו רבי**

לרב ששת או בפני שנים ביחד לרב נחמן הוא דמבוטל אי"ג אע"ג דביטלו בצ"ד אומר [רבין] דמבוטל היינו משום דהתם ליכא למיחש כולי

האי לממוזרות שאס' יודע לשליח קודם הנתינה לא יתננו לה או לאשה קודם שתנשא לא תנשא אצל כאן אפי' כשידעו כולם וגם האשה

שביטל הבעל מקאת מן העשרה פעמים יטעו ויהיו סבורים שאחרים לא נתבטלו ותנשא ע"י גיטה ולכך אס' היה סובר בטלה כולה היה

מודה^[א] **דאינו מבוטל ולפ"ז אחי שפיר מה שמסתפק הש"ס הי כרבי והי כרשב"ג אפילו למאי דמוקמינן פלוגמיהו בעדות שבטלה מקצתה**

דאפי' קי"ל כרבי דביטלו מבוטל בזה שלא בפני זה מצי שפיר לפסוק כרשב"ג דאינו מבוטל דאפילו רבי^[א] **אי הוה סבר בטלה כולה הוה**

מודה באומר לעשרה^[א] **שאינו מבוטל אצל מחור פירוש הקונטרס משמע דלרשב"ג דבטלה כולה אף זה מתקנת רבן גמליאל ועל כרחך למ"ד**

השולח פרק רביעי גימין

לא

לא שניא כתוב בלשון דיינים וחתימי עדים. כמו שכתוב בפרחצול

כי דינא הוינא אלא פלוגי בר פלוגי וזוכרין שס הדיינים בתוך

המורף ולמטה חותמים עדים להעיד על הפרחצול שהוא אמת וקמשמע

לן דחשיב פרוחצול אע"פ שלא חתמו צו הדיינים עצמם לא שנא כתוב

בלשון עדים שאין דיינין מזכרים בתוך

המורף של פרוחצול דכתיב ביה הכי

כי דינא הוינא ואתא פלוגי ואמר

לנא מוסרני לכס כל חוצ גיש לי

ביד פלוגי ופלוגי ופלוגי עדים וחתומים פ"י בענין

למטה הדיינים ובקונטרס פ"י בענין

אחר: **ובי תרי לית אהו קלא**.

וא"ת ולתקנו שיבטל בפני ג' וי"ל

מפני תקנת עגונות^[א]: **ובי תלתא**

אית אהו קלא. ואע"ג דמלוה על

פה לא גבי ממשעדי אפילו הלוויה

בפני כמה עדים^א היינו משום דמאן

דיויף צלננא יויף כדאמרין בחוקת

הצמים (צ"צ דף מג.) ואין רגילות

להודות לבני אדם אלא כופר לכל

השואלים ממנו^א והא דלומר הכא דבי

חרי לית להו קלא וגבי מוכר שדהו

בעדים אמרין בחוקת הצמים

(שס דף מא.) דגוצה מנכסים

משועבדים^א הכא בענין גילוי מילתא

טפי^א: **וישמעה** וידעה ודא

מינסבא ותקנת עגונות הוא דאבא.

אע"ג דבדין לא מינסבא חשיב עגון

דהכי נמי אמרין צפ' כל הגט (לעיל)

למכוז אלא זימנין דבעי למיול

למדינת הים ולא משכח ספרא שזיק

לה ואילו ומיעגנה ויתבה:

ב"ד במקדש אדעתא דרבנן מקדש.

ולכך אומר בשעת קידושין כדת

משה וישראל:

ואפקעיניהו רבנן דקידושין

מיניה. הקשה

ה"ר שמואל אס' כן יחפה על צת

אחיות וכשיבואו עדים שזינתה ישלח

לה גט^א ויבטל שלא בפני שליח ופקעי

קדושין ונמצא שהיא^א פנויה ואומר

ר"י דלא קשה דלין לחוש אלא

כשמחפה עליה שלא כדיו^א אכל הכא

כדיו מחפה ומן התורה פטורה ועוד

הקשה רבי' שמואל דהכי מחייבין

לעולם מיתה אשת איש שזינתה והא התראת ספק היא דמאי ישלח

לה גט ויבטלנו ועוד יכולין ממוזרים ליטער ואומר ר"ת דכי האי

גוונא לא הוי התראת ספק דאולינן בתר רוצא ורוצ אין מגרשין

נשותיהן וכשולחמין גט אין מבטלין ועוד דלוקמינן אחוקתה שהיא

עכשיו נשואה * דאס' לא כן נזיר שהיה שומה יין או ממונה למתים

אמאי לוקה דאס' אמרו לו אל תשמה אל תשמה חייב על כל אחת

ואחת (מיר דף מג.) והא התראת ספק היא שמא ישאל על נזירותו^א

ומה שהקשה אס' כן יחפה על צת אחיות ויכולין ממוזרי ליטער אי

ידעינן שלכך מתכוין לא מפקעינן קדושין מיניה דלתקנה עשו חכמים

ולא לתקלה שמתוך כך יחיו צנות ישראל פרוצות צעירות אצל אס'

רבי' סבר עדות שבטלה מקצתה לא בשלה בראה. וא"ת מנא ליה

להש"ס דסבר לא בטלה כולה ויכול לבטל היינו אפי' לתתחילה

דלמא סבר בטלה כולה ואפילו הכי יכול לבטל דזיעבד דהא לעיל

אית ליה בטלו מבטול דמלשון יכול לא מצי למידק שהא מותר לבטל

לכתחילה כדמוכח בפרק הזהב (צ"מ דף מט). דלומר האומר לחבירו

מתנה אני נותן לך יכול לחזור צו ופריך יכול פשיטא אלא אימא

מותר לחזור צו וי"ל דמשמע ליה מילתא^[א] **דרבי דיכול לבטל אפי'**

בפני אחד^א **אע"ג דאין דבר שצברוה פחות משנים כיון שלשליח**

עלמו אומר שהוא מבטלו הוא מבוטל אי"ג אפי' לא מהני בלא שנים

מפני

מפני

ובא

שטחלה

שטחלה

עין משפט

נר מצוה

יג א מ"י פ"ט מהלכות שמעיה הלכה יח סגמ לאון רעא [נטו"ע חו"מ סי' סו סעי' יט כא]:

יד ב מ"י פ"ו מהל' גירושין הלט"ו סגמ עשין נ טוש"ע אה"ע סי' קמא סעי' ס:

טו ג ד מ"י שס הל"ח טוש"ע שס סעי' סא:

גליון הש"ס

תוס' ד"ה ואפקעיניהו ובי' דאל"כ נזיר. ע' שנת ד' ד ע"א תוס' ד"ה קודם ומכות דף טו ע"צ תוס' ד"ה במאי קמישני:

מוסף תוספות

א. דאית לי נמי לרי יוחנן תקנת עגונות, אלא כיון דס"ל בפני שנים אין תקנת ממוזרים יש כאן, תוס' ה"ל"ש.
ב. וטעמא משום דלית לי' קלא, רש"י, ג. משום דלא ליתלולו נכסיה, תוס' ה"ל"ש, ואף המלוה אינו חורש לפירם דסבר לא מוזבין, ואי מוזבין, איהו טרח ופרע.
רש"י, ד. לומר דרשנים יש להם קול, רש"י, ה. משום תקנת ממוזין ובעינן קלא סגי, רש"י, ו. ע"י שליח.
רש"י, ז. תמוס' ה"ל"ש תמוס: שהיה, ח. כההיא דזמן (לעיל יז): שלא יאמר הוא שכבר נתגרשה והיא לא נתגרשה עד עתה, רש"י, ט. אי", בחר השתא אולינן והשתא מיהא נזיר הוא, רש"י, י. ומתוך כך אתרמי דנשטרו ממוזין רידה או שזנתה ונצלה בכך, רש"י, יא. לישנא דמילתא, תוס' ה"ל"ש, יב. ואין עמו לא אחד מחביריו ולא אדם אחר, תוס' ה"ל"ש, יג. הוה סבר, תוס' ה"ל"ש, יד. דביטול בפני אחד אין לו קול כלל, יעד כאן לא קאמר רבי דביטול מבוטל אלא, תוס' ה"ל"ש, טו. אפי' בדיעבד, תוס' ה"ל"ש, טז. דאית לי' תרי לית להו קלא ולא שמעה ואולה ומינסבא ואיכא תקנת ממוזרים, וי"ל אמר מפני תקן עגונות סבר לה כרב ששת דאמר בפני ג' ובג' אית להו קלא ושמעה וידעה ולא מינסבא ומיעגנה ויתבה, וק"ל ר"ל ור' יוחנן הלכה כר' יוחנן: ת"ר בטלו מבוטל דברי רבי רשב"ג אומר אינו יכול לבטלו ולא להוסיף על תנאו ונאו אי"כ מה כח ב"ד יפה פ"י אם בטלו לאחר תקון ר"ג בפני עדים שלא בפני השליח דעבר אפקנתא בטל שליחות השליח ורשב"ג אומר אינו יכול לבטלו שלא בפני השליח ולא להוסיף על תנאו אפי' יש בו שום תנאי: ת"ר אמר לעשרה כתבו גט לאשתי יכול לבטל זה שלא בפני זה דברי רבי רשב"ג אומר אינו יכול לבטל אלא בזה במואי קמיפלגי מודה בטלה כולה דרבי סבר עדות שטחלה

פסקי רי"ף

כמה מבטלו רב ששת אמר בפני ג' ורב נחמן אמר בפני שנים רב ששת אמר בפני ג' ב"ד קתני ורב נחמן אמר בפני ב' בי תרי נמי ב"ד קרי להו: מאי מפני תקון העולם ו' יוחנן אמר מפני תקון ממוזים וסבר ליה כרב נחמן דאמר בפני שנים מבטלו ובי תרי לית להו קלא ולא שמעה ואולה ומינסבא ואיכא תקנת ממוזרים, וי"ל אמר מפני תקן עגונות סבר לה כרב ששת דאמר בפני ג' ובג' אית להו קלא ושמעה וידעה ולא מינסבא ומיעגנה ויתבה, וק"ל ר"ל ור' יוחנן הלכה כר' יוחנן: ת"ר בטלו מבוטל דברי רבי רשב"ג אומר אינו יכול לבטלו ולא להוסיף על תנאו ונאו אי"כ מה כח ב"ד יפה פ"י אם בטלו לאחר תקון ר"ג בפני עדים שלא בפני השליח דעבר אפקנתא בטל שליחות השליח ורשב"ג אומר אינו יכול לבטלו שלא בפני השליח ולא להוסיף על תנאו אפי' יש בו שום תנאי: ת"ר אמר לעשרה כתבו גט לאשתי יכול לבטל זה שלא בפני זה דברי רבי רשב"ג אומר אינו יכול לבטל אלא בזה במואי קמיפלגי מודה בטלה כולה דרבי סבר עדות שטחלה